Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap	:	**Taufik Hidayat;**
2. Tempat lahir	:	Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir	:	27 Tahun/1 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin	:	Laki-laki;
5. Kebangsaan	:	Indonesia;
6. Tempat tinggal	:	Jl. Jati Bunder No.36 RT.002/014, Kel. Kebon Melati, Kec.Tanah Abang, Jakarta Pusat;
7. Agama	:	Islam;
8. Pekerjaan	:	Karyawan Swasta;

Terdakwa Taufik Hidayat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama H. Abdurarahman, S.H., M.H., Dian Andriani, S.H., M.H., Fathan Hizbur Rachman, S.H., Denis Indra Sari, S.H., dan Robi Setiawan, S.H., Para Advokat/Konsultan Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berdasarkan Penetapan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel tanggal 31 Juli 2023 tentang penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel tanggal 17 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel tanggal 17 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TAUFIK HIDAYAT alias TOPIK bin ZAINAL ABIDIN bersalah melakukan tindak pidana ”tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alaternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TAUFIK HIDAYAT alias TOPIK bin ZAINAL ABIDIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana denda terhadap terdakwa TAUFIK HIDAYAT alias TOPIK bin ZAINAL ABIDIN sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan Penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas gendong warna coklat didalamnya berisikan 6 (enam) bungkus kertas coklat masing-masing berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bruto 149,90 gram, 1 (satu) bungkus plastik hitam berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bruto 26,44 gram, Berat netto seluruhnya 106,800 gram, (sisa hasil lab berat netto seluruhnya 107,2000 gram), 1 (satu) buah timbangan digital warna

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

silver dan 1 (satu) unit handphone Oppo A16 warna hitam berikut simcardnya. Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya Terdakwa telah mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dipidana lagi, oleh karenanya Terdakwa memohon agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar jawaban/ tanggapan Penuntut Umum secara lisan, pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar jawaban/ tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan, pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **TAUFIK HIDAYAT alias TOPIK bin ZAINAL ABIDIN,** pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar jam 10.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April Tahun 2023 bertempat di selokan air kering di daerah Tanjung Priuk Jakarta Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, karena tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar jam 20.00 wib, terdakwa TAUFIK HIDAYAT alias TOPIK bin ZAINAL ABIDIN menghubungi sdr. BUJANG AWAK (DPO) menggunakan handphone Oppo A16 warna

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hitam dengan nomor simcard 0807884150782 dengan maksud untuk membeli narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) kilogram seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), setelah disepakati selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar jam 08.00 wib sdr. BUJANG AWAK (DPO) kembali menghubungi terdakwa dengan mengatakan *"ganjanya sudah ada didaerah Tj. Priok bayar dulu"* sambil mengirimkan nomor rekening yang sudah tidak diingat lagi, lalu setelah uang pembelian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ditransfer selanjutnya sekitar jam 08.30 wib sdr. BUJANG AWAK (DPO) mengirimkan peta lokasi di daerah Tanjung Priok Utara dan foto saluran air kering dimana tempat narkotika jenis ganja disimpan (sistema tempel), setelah mendapatkan lokasi selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju daerah Tanjung Priuk Jakarta Utara hingga sampai sekitar jam 10.00 wib lalu terdakwa langsung mencari selokan air sesuai dengan foto dan tidak lama kemudian mendapatkan 1 (satu) buah kardus kecil berisi narkotika jenis ganja berlakban coklat yang selanjutnya dibawa pulang kerumah terdakwa yang beralamat di Jalan Jati Bunder No.36 Rt.002 Rw.014 Kel. Kebon Melati Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat;

- Kemudian setelah mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut selanjutnya terdakwa bagi menjadi 20 (dua puluh) paket dengan cara ditimbang menggunakan timbangan digital warna silver yang akan dijual per paketnya sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 04 Mei 2023 terdakwa telah menjual 13 (tiga belas) paket narkotika jenis ganja kepada teman-teman yang terdakwa kenal, lalu pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekitar jam 13.00 wib saat terdakwa sedang berada didalam kamar didatangi oleh beberapa orang anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi SISWO HANDOYO bersama dengan saksi RAGIL DIPUTRA W yang sebelumnya mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa dialamat tersebut sering dijadikan tempat peredaran narkoba, lalu setelah dilakukan penggeledahan badan serta rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas gendong warna coklat didalamnya berisikan 6 (enam) bungkus kertas coklat masing-masing berisikan daun-daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 84,4700 gram, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan daun-daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto 22,3300 gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver serta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16 warna hitam berikut simcardnya milik terdakwa yang sebelumnya disimpan di atas lemari belajar didalam kamar terdakwa;

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau **menyerahkan** Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 106,800 gram tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegitan atau pekerjaan terdakwa sehari-hari;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari badan Reserse Kriminal Polri Pusat laboratorium Forensik No.LAB:1981/NNF/2023, pada tanggal 05 Juni 2023, menyimpulkan bahwa:

1. 6 (enam) bungkus kertas coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 84,4700 gram, diberi nomor barang bukti 2324/2023/NF;

2. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan daun-daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto 22,3300 gram, diberi nomor barang bukti 2325/2023/NF;

Berat netto seluruhnya 106,800 gram, yang disita dan diakui milik terdakwa tersebut adalah benar **Ganja** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *(sisa hasil lab berat netto seluruhnya 107,2000 gram);*

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **TAUFIK HIDAYAT alias TOPIK bin ZAINAL ABIDIN,** pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekitar jam 13.00 wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei Tahun 2023 bertempat di rumah yang beralamat di Jalan Jati Bunder No.36 Rt.002

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rw.014 Kel. Kebon Melati Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, karena tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, ***tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebegai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekitar jam 13.00 Wib saat terdakwa TAUFIK HIDAYAT alias TOPIK bin ZAINAL ABIDIN sedang berada di rumah yang beralamat Jalan Jati Bunder No.36 Rt.002 Rw.014 Kel. Kebon Melati Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat didatangi oleh beberapa anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi SISWO HANDOYO bersama dengan saksi RAGIL DIPUTRA W yang sebelumnya mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa di alamat tersebut sering dijadikan tempat peredaran narkotika jenis ganja lalu setelah dilakukan penggeledahan badan serta rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas gendong warna coklat didalamnya berisikan 6 (enam) bungkus kertas coklat masing-masing didalamnya berisikan daun-daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat bruto 149,90 gram, 1 (satu) bungkus plastik hitam berisikan daun-daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat bruto 26,44 gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) unit handphone Oppo A16 warna hitam berikut simcardnya yang sebelumnya ditemukan di atas meja belajar didalam kamar tidur rumah terdakwa;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa narkotika jenis ganja didapat dari sdr. BUJANG AWAK (DPO) pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar jam 10.00 Wib, bertempat di selokan air kering di daerah Tanjung Priuk Jakarta Utara;

- Bahwa terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 106,800 gram

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegitan atau pekerjaan terdakwa sehari-hari;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari badan Reserse Kriminal Polri Pusat laboratorium Forensik No.LAB:1981/NNF/2023, pada tanggal 05 Juni 2023, menyimpulkan bahwa:

1. 6 (enam) bungkus kertas coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 84,4700 gram, diberi nomor barang bukti 2324/2023/NF;

2. 2. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan daun-daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto 22,3300 gram, diberi nomor barang bukti 2325/2023/NF;

Berat netto seluruhnya 106,800 gram, yang disita dan diakui milik terdakwa tersebut adalah benar **Ganja** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *(sisa hasil lab berat netto seluruhnya 107,2000 gram);*

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Siswo Handoyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena Tindak Pidana Narkotika;

- Bahwa saksi bersama dengan Saksi Ragil Diputra W adalah anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan;

- Bahwa Terdakwa Taufik Hidayat Alias Topik Bin Zainal Abidin ditangkap pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di rumah yang beralamat Jalan Jati Bunder No.36

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

RT.002 RW.014, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat karena telah menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Jenis Ganja;

- Bahwa setelah diintrogasi Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika Jenis Ganja dengan cara pada awalnya hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Bujang Awak (DPO) menggunakan handphone Oppo A16 warna hitam dengan Nomor Simcard 0807884150782 dengan maksud untuk membeli Narkotika Jenis Ganja sebanyak 1 (satu) kilogram seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), setelah disepakati selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 08.00 WIB Sdr. Bujang Awak (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dengan mengatakan *"ganjanya sudah ada didaerah Tj. Priok bayar dulu"* sambil mengirimkan nomor rekening yang sudah tidak diingat lagi, lalu setelah uang pembelian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ditransfer selanjutnya sekitar pukul 08.30 WIB Sdr. Bujang Awak (DPO) mengirimkan peta lokasi di daerah Tanjung Priok Utara dan foto saluran air kering dimana tempat Narkotika Jenis Ganja disimpan (sistem tempel), hingga akhirnya sekitar pukul 10.00 WIB lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kardus kecil berisi Narkotika Jenis Ganja berlakban coklat yang selanjutnya dibawa pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Jati Bunder No.36 RT.002 RW.014, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat;

- Bahwa setelah itu Terdakwa bagi menjadi 20 (dua puluh) paket Narkotika Jenis Ganja dengan cara ditimbang menggunakan timbangan digital warna silver yang akan dijual per paketnya sebesar Rp450.000,00 dan sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 04 Mei 2023 Terdakwa telah menjual 13 (tiga belas) paket Narkotika Jenis Ganja kepada teman-teman yang Terdakwa kenal, namun sebelum Narkotika Jenis Ganja habis terjual Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas gendong warna coklat didalamnya berisikan 6 (enam) bungkus kertas coklat masing-masing didalamnya berisikan daun-daun kering berupa Narkotika Jenis Ganja dengan berat bruto 149,90 gram, 1 (satu) bungkus plastik hitam berisikan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

daun-daun kering berupa Narkotika Jenis Ganja dengan berat bruto 26,44 gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) unit handphone Oppo A16 warna hitam berikut simcardnya yang sebelumnya ditemukan di atas meja belajar didalam kamar tidur rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 106,800 gram tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegitan atau pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa hasil laboratorium terhadap barang bukti Narkotika yang disita dari Terdakwa adalah benar Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Handphone milik Terdakwa yang disita dipergunakan Terdakwa untuk komunikasi dalam hal jual beli Narkotika Jenis Ganja dan saat dilakukan penangkapan ada di lihat isinya;

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan pada BAP kepolisian dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Ragil Diputra W, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Taufik Hidayat Alias Topik Bin Zainal Abidin ditangkap pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di rumah yang beralamat Jalan Jati Bunder No.36 RT.002 RW.014, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat karena telah menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Jenis Ganja;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah diintrogasi Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika Jenis Ganja dengan cara pada awalnya hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Bujang Awak (DPO) menggunakan handphone Oppo A16 warna hitam dengan Nomor Simcard 0807884150782 dengan maksud untuk membeli Narkotika Jenis Ganja sebanyak 1 (satu) kilogram seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), setelah disepakati selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 08.00 WIB Sdr. Bujang Awak (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dengan mengatakan *"ganjanya sudah ada didaerah Tj. Priok bayar dulu"* sambil mengirimkan nomor rekening yang sudah tidak diingat lagi, lalu setelah uang pembelian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ditransfer selanjutnya sekitar pukul 08.30 WIB Sdr. Bujang Awak (DPO) mengirimkan peta lokasi di daerah Tanjung Priok Utara dan foto saluran air kering dimana tempat Narkotika Jenis Ganja disimpan (sistem tempel), hingga akhirnya sekitar pukul 10.00 WIB lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kardus kecil berisi Narkotika Jenis Ganja berlakban coklat yang selanjutnya dibawa pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Jati Bunder No.36 RT.002 RW.014, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat;

- Bahwa setelah itu Terdakwa bagi menjadi 20 (dua puluh) paket Narkotika Jenis Ganja dengan cara ditimbang menggunakan timbangan digital warna silver yang akan dijual per paketnya sebesar Rp450.000,00 dan sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 04 Mei 2023 Terdakwa telah menjual 13 (tiga belas) paket Narkotika Jenis Ganja kepada teman-teman yang Terdakwa kenal, namun sebelum Narkotika Jenis Ganja habis terjual Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas gendong warna coklat didalamnya berisikan 6 (enam) bungkus kertas coklat masing-masing didalamnya berisikan daun-daun kering berupa Narkotika Jenis Ganja dengan berat bruto 149,90 gram, 1 (satu) bungkus plastik hitam berisikan daun-daun kering berupa Narkotika Jenis Ganja dengan berat bruto 26,44 gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) unit handphone Oppo A16 warna hitam berikut simcardnya yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebelumnya ditemukan di atas meja belajar didalam kamar tidur rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 106,800 gram tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegitan atau pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa barang bukti adalah yang disita saat penangkapan;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab dihadapkan ke depan persidangan karena tindak pidana Narkotika Jenis Ganja;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di rumah yang beralamat Jalan Jati Bunder No.36 RT.002 RW.014, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat karena telah menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Jenis Ganja;

- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu Saksi Siswo Handoyo bersama dengan Saksi Ragil Diputra W;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Ganja dengan cara pada awalnya hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Bujang Awak (DPO) menggunakan handphone Oppo A16 warna hitam dengan Nomor Simcard 0807884150782 dengan maksud untuk membeli Narkotika Jenis Ganja

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebanyak 1 (satu) kilogram seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), setelah disepakati selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 08.00 WIB Sdr. Bujang Awak (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dengan mengatakan *"ganjanya sudah ada didaerah Tj. Priok bayar dulu"*, sambil mengirimkan nomor rekening yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa, setelah uang pembelian Narkotika Jenis Ganja sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ditransfer selanjutnya sekitar pukul 08.30 WIB Sdr. Bujang Awak (DPO) mengirimkan peta lokasi di daerah Tanjung Priok Utara dan foto saluran air kering dimana tempat Narkotika Jenis Ganja disimpan (sistem tempel), setelah mendapatkan lokasi selanjutnya Terdakwa langsung pergi menuju daerah Tanjung Priuk Jakarta Utara hingga sampai sekitar pukul 10.00 WIB lalu Terdakwa langsung mencari selokan air sesuai dengan foto dan tidak lama kemudian mendapatkan 1 (satu) buah kardus kecil berisi Narkotika Jenis Ganja berlakban coklat yang selanjutnya dibawa pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Jati Bunder No.36 RT.002 RW.014, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat;

- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika Jenis Ganja tersebut selanjutnya Terdakwa bagi menjadi 20 (dua puluh) paket dengan cara ditimbang menggunakan timbangan digital warna silver yang akan dijual per paketnya sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 04 Mei 2023 Terdakwa telah menjual 13 (tiga belas) paket Narkotika Jenis Ganja kepada teman-teman yang Terdakwa kenal, namun sebelum Narkotika Jenis Ganja habis terjual Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan serta rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas gendong warna coklat didalamnya berisikan 6 (enam) bungkus kertas coklat masing-masing berisikan daun-daun kering berupa Narkotika Jenis Ganja dengan berat netto seluruhnya 84,4700 gram, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan daun-daun kering berupa Narkotika Jenis Ganja dengan berat netto 22,3300 gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver serta dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16 warna hitam berikut simcardnya milik Terdakwa yang sebelumnya disimpan di atas lemari belajar didalam kamar Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Narkotika Jenis Ganja dengan berat netto seluruhnya 106,800 gram tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegitan atau pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah milik Terdakwa yang disita pada saat penangkapan;

- Bahwa semua Berita Acara Pemeriksaan dikantor Polisi yang isinya dibenarkan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan bukti surat, berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari badan Reserse Kriminal Polri Pusat laboratorium Forensik No.LAB:1981/NNF/2023, pada tanggal 05 Juni 2023;

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah tas gendong warna coklat didalamnya berisikan 6 (enam) bungkus kertas coklat masing-masing berisikan Narkotika Jenis Ganja dengan berat bruto 149,90 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik hitam berisikan Narkotika Jenis Ganja dengan berat bruto 26,44 gram, Berat netto seluruhnya 106,800 gram, (sisa hasil lab berat netto seluruhnya 107,2000 gram);
3. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
4. 1 (satu) unit handphone Oppo A16 warna hitam berikut simcardnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resort Metropolitan Jakarta Selatan pada hari Jum'at tanggal 5 Mei 2023 di Jalan Jati Bunder No.36 RT.002 RW.014, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri dan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas gendong warna coklat didalamnya berisikan 6 (enam) bungkus kertas coklat masing-masing berisikan daun-daun kering berupa Narkotika Jenis Ganja dengan berat netto seluruhnya 84,4700 gram, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan daun-daun kering berupa Narkotika Jenis Ganja dengan berat netto 22,3300 gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16 warna hitam berikut simcardnya yang sebelumnya disimpan di atas lemari belajar didalam kamar Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Ganja tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Bujang Awak (DPO) menggunakan handphone Oppo A16 warna hitam dengan Nomor Simcard 0807884150782 dengan maksud untuk membeli Narkotika Jenis Ganja sebanyak 1 (satu) kilogram seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), setelah disepakati selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 08.00 WIB Sdr. Bujang Awak (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dengan mengatakan *"ganjanya sudah ada didaerah Tj. Priok bayar dulu"* sambil mengirimkan nomor rekening yang sudah tidak diingat lagi, lalu setelah uang pembelian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ditransfer selanjutnya sekitar pukul 08.30 WIB Sdr. Bujang Awak (DPO) mengirimkan peta lokasi di daerah Tanjung Priok Utara dan foto saluran air kering dimana tempat Narkotika Jenis Ganja disimpan (sistema tempel), setelah mendapatkan lokasi selanjutnya Terdakwa langsung pergi menuju daerah Tanjung Priuk Jakarta Utara hingga sampai sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa langsung mencari selokan air sesuai dengan foto dan tidak lama kemudian mendapatkan 1 (satu) buah kardus kecil berisi Narkotika Jenis Ganja berlakban coklat yang selanjutnya dibawa pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Jati Bunder No.36 RT.002 RW.014, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat;

- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika Jenis Ganja tersebut selanjutnya Terdakwa bagi menjadi 20 (dua puluh) paket dengan cara ditimbang menggunakan timbangan digital warna silver yang akan dijual per paketnya sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 04 Mei 2023 Terdakwa telah menjual 13 (tiga belas) paket Narkotika Jenis Ganja kepada teman-teman yang Terdakwa kenal;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari badan Reserse Kriminal Polri Pusat laboratorium Forensik No.LAB:1981/NNF/2023, pada tanggal 05 Juni 2023, menyimpulkan bahwa :

1. 6 (enam) bungkus kertas coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 84,4700 gram, diberi nomor barang bukti 2324/2023/NF;

2. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan daun-daun kering berupa Narkotika Jenis Ganja dengan berat netto 22,3300 gram, diberi nomor barang bukti 2325/2023/NF;

Berat netto seluruhnya 106,800 gram, yang disita dan diakui milik Terdakwa tersebut adalah benar Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *(sisa hasil lab berat netto seluruhnya 107,2000 gram);*

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pemerintah atau pejabat berwenang dan tidak adak kaitannya dengan ilmu pengetahuan serta pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu Dakwaan:

- **Pertama** : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

- **Kedua :** Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

salah satu dari dakwaan yang dianggap paling sesuai atau mendekati dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila dakwaan pertama terbukti maka untuk dakwaan selain/selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi, begitu sebaliknya apabila tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selain/selebihnya;

Menimbang, bahwa Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa tibalah saatnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu terhadap unsur-unsur tersebut, sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "***setiap orang***" adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu subyek hukum perseorangan *(natuurlijke persoon)* maupun badan hukum yang telah yang diajukan di persidangan yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, Bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Taufik Hidayat** dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan tersebut di atas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak salah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (*error in persona*);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1. Setiap Orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I

Memimbang bahwa yang dimasud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak ada ijin dari Negara yang tentunya ada perbuatan yang mendahuluinya berupa menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah bersifat alternative, apabila terpenuhinya dari salah satu kriteria tersebut, maka sudah cukup untuk membuktikan bahwa unsur Ad.2. tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat dalam perkara ini, yaitu Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resort Metropolitan Jakarta Selatan pada hari Jum'at tanggal 5 Mei 2023 di Jalan Jati Bunder No.36 RT.002 RW.014, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri dan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas gendong warna coklat didalamnya berisikan 6 (enam) bungkus kertas coklat masing-masing berisikan daun-daun kering berupa Narkotika Jenis Ganja dengan berat netto seluruhnya 84,4700 gram, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan daun-daun kering berupa Narkotika Jenis Ganja dengan berat netto 22,3300 gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16 warna hitam berikut simcardnya yang sebelumnya disimpan di atas lemari belajar didalam kamar Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Ganja tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Bujang Awak (DPO) menggunakan handphone Oppo A16 warna hitam dengan Nomor Simcard 0807884150782 dengan maksud untuk membeli Narkotika Jenis Ganja sebanyak 1 (satu) kilogram seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), setelah disepakati selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 08.00 WIB Sdr. Bujang Awak (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "ganjanya sudah ada didaerah Tj. Priok bayar dulu" sambil mengirimkan nomor rekening yang sudah tidak diingat lagi, lalu setelah uang pembelian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ditransfer selanjutnya sekitar pukul 08.30 WIB Sdr. Bujang Awak (DPO) mengirimkan peta lokasi di daerah Tanjung Priok Utara dan foto saluran air kering dimana tempat Narkotika Jenis Ganja disimpan (sistema tempel), setelah mendapatkan lokasi selanjutnya Terdakwa langsung pergi menuju daerah Tanjung Priuk Jakarta Utara hingga sampai sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa langsung mencari selokan air sesuai dengan foto dan tidak lama kemudian mendapatkan 1 (satu) buah kardus kecil berisi Narkotika Jenis Ganja berlakban coklat yang selanjutnya dibawa pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Jati Bunder No.36 RT.002 RW.014, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan Narkotika Jenis Ganja tersebut selanjutnya Terdakwa bagi menjadi 20 (dua puluh) paket dengan cara ditimbang menggunakan timbangan digital warna silver yang akan dijual per paketnya sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 04 Mei 2023 Terdakwa telah menjual 13 (tiga belas) paket Narkotika Jenis Ganja kepada teman-teman yang Terdakwa kenal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari badan Reserse Kriminal Polri Pusat laboratorium Forensik No.LAB:1981/NNF/2023, pada tanggal 05 Juni 2023, menyimpulkan bahwa :

1. 6 (enam) bungkus kertas coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 84,4700 gram, diberi nomor barang bukti 2324/2023/NF;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan daun-daun kering berupa Narkotika Jenis Ganja dengan berat netto 22,3300 gram, diberi nomor barang bukti 2325/2023/NF;

Berat netto seluruhnya 106,800 gram, yang disita dan diakui milik Terdakwa tersebut adalah benar Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *(sisa hasil lab berat netto seluruhnya 107,2000 gram);*

Menimbang, bahwa dalam hal menjual, membeli Narkotika Jenis Ganja tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pemerintah atau pejabat berwenang dan tidak adak kaitannya dengan ilmu pengetahuan serta pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, *"Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli narkotika golongan I";*

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya Terdakwa telah mengakui atas perbuatannya dan mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dipidana lagi, oleh karenanya Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya, dalam hal ini menurut hemat Majelis Hakim bahwa permohonan tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, ternyata bersifat komulatif yaitu pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan pidana denda, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan salah satu dari ancaman pidana tersebut, melainkan kedua ancaman pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda haruslah dijatuhkan secara sekaligus;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara maupun besarnya pidana denda yang dijatuhkan, selengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang akan dijatuhkan tidak dibayar, maka berdasarkan pasal 148 Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, haruslah diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara a-quo telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan terhadap barang bukti tersebut sudah tidak ada nilai ekonomisnya lagi, berdasarkan Pasal 101 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk musnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang, sehingga memperlancar proses pemeriksaan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Taufik Hidayat** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, ***"Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli narkotika golongan I"***;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Taufik Hidayat** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar sejumlah denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. 1 (satu) buah tas gendong warna coklat didalamnya berisikan 6 (enam) bungkus kertas coklat masing-masing berisikan Narkotika Jenis Ganja dengan berat bruto 149,90 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik hitam berisikan Narkotika Jenis Ganja dengan berat bruto 26,44 gram, Berat netto seluruhnya 106,800 gram, (sisa hasil lab berat netto seluruhnya 107,2000 gram);
3. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
4. 1 (satu) unit handphone Oppo A16 warna hitam berikut simcardnya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, oleh kami, Agung Sutomo Thoba, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anry Widyo Laksono, S.H., M.H., dan Elfian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mory Sensy Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Nurdiningsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
1. Anry Widyo Laksono, S.H., M.H.	**Agung Sutomo Thoba, S.H., M.H.**
2. Elfian, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mory Sensy Siregar, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)